

ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ระบบโครงข่ายสำหรับให้บริการสิทธิการคงเลขหมายในหลักการทางเทคนิค ให้ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีการเรียกออกจากผู้ให้บริการต้นทางไปยังผู้ให้บริการปลายทาง ให้ใช้ All Call Query (ACQ) อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสี่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว อีกทั้ง ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคณะทำงานร่วมกัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยกร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และกำหนดให้ระบบโครงข่ายสำหรับให้บริการสิทธิการคงเลขหมายให้ใช้วิธีทางเทคนิค All Call Query (ACQ) เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือได้ว่า ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับนั้น ระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความพร้อมทางเทคนิคที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการอาจจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นยอมรับโดยปริยายตามร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วว่า ระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความพร้อมทางเทคนิคแล้ว และตนสามารถดำเนินการเพื่อจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้วิธีทางเทคนิค All Call Query (ACQ) แก่ผู้ใช้บริการได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ นอกจากนี้ แม้ว่าการจัดตั้งศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ (Clearing House) จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการเพื่อจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเป็นผู้กำหนดสัดส่วนในการลงทุนจัดตั้งศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ (Clearing House) ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นตามข้อ ๒๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายและแผนงานดำเนินการของผู้ให้บริการ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการเสนอรายละเอียดเพิ่มประกอบการพิจารณาตามหลักการลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดให้มีบริการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการอย่างช้าที่สุดตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ แล้ว เป็นระยะเวลากว่า ๙ เดือน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีบริการการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า ๓ ปี อีกทั้งหากกำหนดระยะเวลาในการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีบริการการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต้องล่าช้าออกไปอีก ย่อมกระทบต่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายรับรองคุ้มครองไว้ กำหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงเหมาะสม พอสมควร และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดให้มีบริการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นความบกพร่องในการบริหารจัดการเวลาและแผนการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเอง ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดให้มีบริการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจ้งตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีบริการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้ว พร้อมกับระบุไว้ด้วยว่าหากผู้ฟ้องคดียังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะใช้อำนาจตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ฟ้องคดีชำระต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งมีความแน่นอนชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ฟ้องคดีทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจและมีเหตุตามกฎหมายในการออกคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีชำระได้ตามมาตรา ๖๖ บรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๗/๒๕๖๕)



๓.๕ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Pre-paid)

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Pre-paid) โดยการกำหนดเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายที่มีลักษณะเป็นการเร่งรัดให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานออกไป โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. เป็นการล่วงหน้า ถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม เลขาธิการ กสทช. จึงมีอำนาจสั่งให้บริษัท โทรฯ ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

คดีนี้ บริษัท โทร มูฟ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยืนตามคำสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขณะมีสถานะเป็นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้การให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าภายหลังจากที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงกำหนดรายการส่งเสริมการขายในลักษณะเป็นการเร่งรัดให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินจำนวน ๕๐ บาท จะสามารถใช้บริการได้ภายใน ๓ วัน หรือหากเติมเงินจำนวน ๑๕๐ บาท จะสามารถใช้บริการได้ภายใน ๑๔ วัน หรือเติมเงิน ๓๐๐ บาท จะสามารถใช้บริการได้ภายใน ๓๐ วัน ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานออกไป อีกทั้งยังเป็นการกำหนดรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการล่วงหน้า อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑



ของประกาศดังกล่าว จึงถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดขึ้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ในการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าไม่ให้มีข้อกำหนดในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด และห้ามมิให้กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการล่วงหน้า จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๒/๒๕๖๕)

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๗

คดียกฟ้องเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

การที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีได้ระบุถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกประกาศทั้งสองดังกล่าว ประกอบกับพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือกรมวิชาการเกษตรออกประกาศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันได้ อีกทั้ง การที่ประกาศทั้งสองฉบับระบุว่า จำเป็นต้องกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตราดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประการหนึ่งเท่านั้น มิใช่บทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมันหรือขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ ประกาศทั้งสองฉบับยังไม่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสม ดังนั้น ประกาศทั้งสองฉบับจึงเป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวโดยมิได้ระบุถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตลอดแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติมาตราใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกประกาศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันได้ ส่วนที่ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวระบุว่าจำเป็นต้องกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสม



สอดคล้องกับมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขอใบอนุญาตมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวมซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาตในกรณีปาล์มน้ำมัน นั้น ปรากฏว่าบทบัญญัติมาตราดังกล่าวเพียงแต่บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้รวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขอใบอนุญาตมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาต อันเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประการหนึ่งเท่านั้น มิใช่บทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมันหรือขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันแต่อย่างใด อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปรากฏว่า ข้อ ๕ ของประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดว่า ผู้ยื่นคำขอต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ... ๕.๒ จัดให้มีป้าย “สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า” และข้อ ๖ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐานหากพบว่าครบถ้วนถูกต้อง กรมวิชาการเกษตรจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแปลงเพาะชำหากเห็นว่าถูกต้องตามหลักวิชาการให้เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมันตามแนบท้ายประกาศนี้ เมื่อพิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวแล้วเห็นว่า ไม่มีส่วนใดที่กำหนดคุณสมบัติหรือมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อความใดในประกาศทั้งสองฉบับที่เกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงไม่ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ดังนั้น ประกาศพิพาททั้งสองฉบับจึงเป็นกฎที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๐/๒๕๖๕)

เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างพืชผักของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการขายส่งผลไม้ และผักทั้งสองครั้งพบสารเคมีต้องห้ามตามกฎหมาย โดยเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารครั้งที่ ๒ ภายใน



ระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑ เจ้าหน้าที่योมีอำนาจพักใช้ใบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๑๕ วันได้ ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔.๒ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่งพักใช้ใบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชของผู้ฟ้องคดี มีกำหนด ๑๕ วัน จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทเอกชนซึ่งประกอบกิจการขายส่งผลไม้และผัก รวมทั้งส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ตรวจประเมินตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. ๒๕๕๓ เข้าทำการสุ่มเก็บตัวอย่างโรงงานผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชของผู้ฟ้องคดี โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างโหระพาในแปลงของนาย อ. และส่งตัวอย่างดังกล่าวให้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อตรวจวิเคราะห์ แต่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชปฏิเสธไม่รับตัวอย่างดังกล่าว เนื่องจากตัวอย่างเสียหายเกือบทั้งหมด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำตัวอย่างโหระพามาส่งให้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชใหม่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นาย ท. เป็นผู้นำส่งโหระพาให้แก่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช โดยผู้ฟ้องคดีปฏิเสธเพียงว่า นาย ท. ไม่มีหน้าที่ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ฟ้องคดีไม่เคยมอบหมายให้นาย ท. นำตัวอย่างโหระพาไปส่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำกล่าวอ้างของกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างว่า กรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำตัวอย่างโหระพามาส่งให้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชใหม่อีกครั้ง ประกอบกับข้อมูลตามบันทึกการสุ่มตัวอย่างโรงงานผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชฉบับที่ ๒ ที่ได้รับในวันตรวจสอบว่า เป็นวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีนาย ท. เป็นผู้ให้ข้อมูลว่า โหระพาที่นำส่งนั้นเป็นโหระพาจากแปลงของนาย อ. อีกทั้ง นาย ท. ยังได้ยืนยันในสำเนาใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนาย อ. ว่าโหระพาดังกล่าวเป็นโหระพาจากแปลงเดียวกับการสุ่มเก็บตัวอย่างในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า นาย ท. ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจประเมิน และนาย ท.



ได้ทำการเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในการส่งตัวอย่างโรหะพาให้แก่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ตัวอย่างโรหะพาที่ได้รับจากนาย ท. ในวันดังกล่าวมาทำการตรวจวิเคราะห์แล้วพบสารคาร์โบฟูแรน-ไตรไฮดรอกซี ๐.๐๙ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔.๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจติดตามพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุดท้ายของถั่วฝักยาวจากผู้ฟ้องคดี ณ แปลงเกษตรของนาย ศ. ผลการตรวจวิเคราะห์พบสารไอโซไพแรคาร์บ ๐.๐๔ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร ครั้งที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ อันมีผลให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจพักใช้ใบรับรองของผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑๕ วัน ได้ ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔.๒ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบกรมวิชาการเกษตรดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีเป็นครั้งที่ ๒ และสั่งพักใช้ใบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่มีการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๕/๒๕๖๕)

กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชไม่ได้บัญญัติให้อำนาจอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือกรมวิชาการเกษตรในการออกประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน อีกทั้งการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๔ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ขอใบอนุญาตต้องมี



สถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กลับไม่ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสม อันจะสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นประกาศที่ออกโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ดังนั้น การไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามคำขอ โดยอาศัยเหตุว่าผู้ขอใบอนุญาตไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการแปลงเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่าย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า เนื่องจากยื่นเอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยขาดสำเนาบัตรรับรองเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่า ไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ส่วนกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็เพียงแต่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศกำหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือสถานที่อื่นในการยื่นคำขอตามกฎกระทรวงดังกล่าว ไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้มีการจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการที่ยุ่งยากและซับซ้อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามแบบ พ.พ. ๑๐ ของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าเป็นการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะออกใบอนุญาตให้ได้ ตามมาตรา ๑๖



วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ไม่ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมัน ให้เหมาะสม อันจะสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ประกาศดังกล่าวจึงออกโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามคำขอ โดยอาศัยเหตุว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจากการขาดรายได้ในการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันของตน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่งทางปกครองในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาความเสียหายที่แท้จริงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ค่าเสียหายตามคำฟ้องอันเป็นผลโดยตรงที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับการเยียวยา ได้แก่ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างรายวัน ค่าไฟฟ้า ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนที่แสดงรายละเอียดให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินในแต่ละเดือนตามจำนวนที่กล่าวอ้าง อีกทั้ง ในการจ้างลูกจ้างหรือการจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็อาจใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ยังอาจนำต้นกล้าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงและดูแลต้นกล้าปาล์มน้ำมันจริง ดังนั้น จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสียหายที่แท้จริงเป็นเงินเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นวันละ ๑,๓๓๓.๓๓ บาท (๔๐,๐๐๐ ÷ ๓๐) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๓๓๓.๓๓ บาท ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์



ที่กฎหมายกำหนด ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอให้ได้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอเช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่พิจารณาคำขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒/๒๕๖๖)

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การเกษตร และสหกรณ์

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่งตั้งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงมีอำนาจออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ ซึ่งระเบียบฉบับนี้มีลักษณะเป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครเข้ามาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากระเบียบข้างต้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ส่วนผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งมาก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๔ ของระเบียบนี้ กรณีจึงมิได้มีผลใช้บังคับย้อนหลังแก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามยังส่งเสริมการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและโปร่งใส จะเป็นประโยชน์และทำให้สมาชิกสหกรณ์สามารถเลือกผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่มีความรู้และไม่มีส่วนได้เสีย จึงไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และมีได้มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี



ความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ การออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบดังกล่าวยังจำกัดสิทธิและทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ อีกทั้งการกำหนดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๒) และข้อ ๘ (๒) และ (๓) ของระเบียบเดียวกันถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นั้น เมื่อรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคำสั่งแต่งตั้งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีอำนาจออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ ตามข้อ ๒ (๑) (๑.๔) ของคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ดังกล่าว ส่วนปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของข้อ ๗ (๒) และข้อ ๘ (๒) และ (๓) ของระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อได้พิจารณาเนื้อหาของข้อกำหนดดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒๔ ของระเบียบเดียวกันด้วยแล้ว เห็นว่า มีลักษณะเป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครเข้ามาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากระเบียบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ส่วนผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งมาก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๔ ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีจึงมิได้มีผลใช้บังคับย้อนหลังแก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามยังเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งส่งเสริมการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อให้การตรวจสอบกิจการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของสหกรณ์ได้มีโอกาสเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้เข้าตรวจสอบได้ กรณีจึงไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และมีได้มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้



ดังนั้น การออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๘ (๒) และ (๓) จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๓๓/๒๕๖๔)

แม้สหกรณ์จังหวัดหนองคายซึ่งมีฐานะเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์จะมีอำนาจสั่งยับยั้งหรือสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อนุมัติให้สมาชิกรายหนึ่งกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญรวมหนี้ไป โดยมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเพียง ๗ คน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อ ๒๓.๗ ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญรวมหนี้ต้องมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ทั้งหมด จำนวน ๙ คน ได้ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การที่สหกรณ์จังหวัดหนองคายเลือกที่จะใช้อำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้สิทธิที่เป็นดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายได้โดยชอบ การที่สหกรณ์จังหวัดหนองคายไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ต้องการเพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อนุมัติให้สมาชิกรายดังกล่าวกู้เงิน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย โดยเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายได้มีมติอนุมัติให้นางสาว น. กู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญรวมหนี้ โดยมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเพียง ๗ คน ไม่ครบ ๙ คน อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหนังสือขอให้สหกรณ์จังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว และจากการตรวจสอบพบว่า ในคำเสนอคำประกันตามสัญญาเงินของนางสาว น. ได้เสนอหลักประกันเป็นสมาชิกเข้าค้ำประกัน จำนวน ๙ คน แต่มีการขีดเส้นทับรายชื่อสมาชิกลำดับที่ ๖ และที่ ๙ หนังสือคำประกันของนางสาว น. จึงมีจำนวนผู้ค้ำประกันเพียง ๗ คน ซึ่งข้อ ๒๓.๗ ของระเบียบสหกรณ์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕



กำหนดให้เงินกู้สามัญประเภทรวมหนี้ต้องมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้เต็มจำนวนตามสัญญาเงินกู้ทั้งหมดจำนวน ๙ คน และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือให้คำแนะนำตามมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สหกรณ์ดำเนินการแจ้งผู้กู้ให้จัดหาผู้ค้ำประกันมาเพิ่มเติมให้ครบตามที่ระเบียบสหกรณ์ข้างต้นกำหนดไว้มาทดแทนให้ค้ำจำนวนหนี้ที่ลูกหนี้รายดังกล่าวค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีฐานะเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์จะมีอำนาจสั่งยับยั้งหรือสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อนุมัติให้นางสาว น. กู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญรวมหนี้ไป โดยมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เพียง ๗ คน ซึ่งฝ่าฝืนต่อข้อ ๒๓.๗ ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญรวมหนี้ต้องมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ทั้งหมด จำนวน ๙ คนได้ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกที่จะใช้อำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้สิทธิที่เป็นดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายได้โดยชอบการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้เมื่อต่อมา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายได้พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องกรณีผู้ค้ำประกันไม่ครบ จำนวน ๙ คน โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการรับผิดชอบและขอใช้เงินในส่วนที่ขาดหายไปของผู้ค้ำประกัน จำนวน ๒ คน เนื่องจากผู้กู้ไม่สามารถหาคนค้ำประกันมาให้ครบ ๙ คน ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายได้โอนเงินที่หักจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายและผู้จัดการ คืนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามส่วนแล้ว รวมถึงได้ดำเนินการเยียวยาผู้ค้ำประกันครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแนะนำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายดำเนินการแก้ไขเยียวยาผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และได้มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาผู้ค้ำประกันดังข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้ว ย่อมเป็นการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย และผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้แล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินอยู่แล้ว トラบเท่าที่สัญญาการกู้ยืมเงินอันเป็นสัญญาประธานยังมีผลใช้บังคับกับคู่สัญญาอยู่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๗/๒๕๖๕)



บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การกำหนดจุดปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า

การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปักเสาไฟฟ้าบนที่ดินซึ่งเป็นเขตทางหลวง มิได้รื้อกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และได้ดำเนินการก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะซื้อบ้านพร้อมที่ดิน แปลงดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมเห็นสภาพที่ดินก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้ว สิทธิของผู้ฟ้องคดี ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และสิทธิในการใช้ทรัพย์สินจึงมิได้ถูกระทบกระเทือนหรือถูกจำกัด และได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระหนักขึ้นจากเดิมแต่อย่างใด ดังนั้น การปักเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระทำละเมิด และไม่เป็นความรับผิดอย่างอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาด สายไฟฟ้าตลอดแนวเขตที่ดินของกรมทางหลวง ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณ ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวเกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยอาจทำให้เป็นมะเร็งได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้ฟ้องคดี ขาดประโยชน์จากการใช้สอยบ้าน ทำให้การเข้าออกทางหน้าบ้านไม่ได้รับความสะดวก และไม่สามารถนำรถเข้ามาจอดในบ้านได้ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายหรือรื้อถอนเสาสายส่งไฟฟ้าที่พิพาท



ไปให้พ้นจากหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีและให้ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จอย่างช้าที่สุด คือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่วนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดินในลักษณะกีดขวางทางเข้าออกของผู้ฟ้องคดีนั้น ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ แสดงให้เห็นได้ว่า ขณะผู้ถูกฟ้องคดีทำการปักเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่มีบ้านพักอาศัย การก่อสร้างระบบการจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการปักเสาไฟฟ้าบนพื้นดินที่ขณะนั้นไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือนการปักเสาไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีย่อมเห็นสภาพที่ดินซึ่งมีเสาไฟฟ้าปักอยู่บริเวณหน้าที่ดินในลักษณะกีดขวางทางเข้าออกบ้านพักอาศัยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านพร้อมที่ดินแปลงพิพาทแล้ว อีกทั้งผลจากการตรวจสอบของกองวิจัยของผู้ถูกฟ้องคดีตามรายงานผลการตรวจสอบสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าบริเวณบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรรและบริเวณสถานีไฟฟ้าซึ่งคล้ายคลึงกับบริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดี พบว่า ค่าสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในบ้านแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อในขณะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดินและบ้านพักของผู้ฟ้องคดียังไม่มีโรงเรือนบนที่ดินแปลงพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปักเสาไฟฟ้าจึงเป็นการดำเนินการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๓ (๑) และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนในประเด็นกรณีจะถือเป็นความรับผิดอย่างอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การปักเสาไฟฟ้าที่พิพาทได้กระทำบนที่ดินซึ่งเป็นเขตทางหลวง และการก่อสร้างดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบนที่ดิน อีกทั้งมิได้รูก้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลอื่น อีกทั้ง ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะตัดสินใจซื้ออาคารพักอาศัยดังกล่าวย่อมต้องทราบเป็นอย่างดีถึงความไม่สะดวกในการใช้ทรัพย์สินนั้นตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่สามารถนำรถเข้าจอดภายในบ้านได้ และผู้ฟ้องคดีย่อมต้องเห็นถึงขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของเสาไฟฟ้า เมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงซื้อบ้านหลังดังกล่าวสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่มีอยู่เดิมในขณะที่ซื้อก็คงมีอยู่เช่นนั้นต่อไป

